



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 31 de mayo de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ACEVEDO, LORENA PAOLA (POR LA REPRESENTACIÓN INVOCADA) CONTRA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA (OSPIM) SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2068/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal de Victoria; y

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte actora en fecha 30/04/2024, contra la sentencia del día 29/04/2024.

El recurso se concede el 02/05/2024 y pasa la causa para resolver el 13/05/2024.

II- El Juez *a quo*, hizo lugar parcialmente a la acción de amparo interpuesta y, en consecuencia, ordena a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA (OSPIM) a que brinde a la menor en forma inmediata, la cobertura integral del medicamento RUBIFEM, conforme prescripción de su médico tratante. Rechaza la pretensión respecto del transporte y del cuidador domiciliario. Exhorta a las partes a que -en lo sucesivo- resuelvan sus conflictos, en el marco de la buena fe, evitando judicializar situaciones que por su naturaleza pueden ser remediadas por otras vías. Distribuye las costas en un 70% a cargo de la parte demandada y en un 30% a la parte actora. (art. 71 del CPCCN), regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

III- Que, agravia a la parte actora el rechazo de la cobertura de transporte, ya que acompañó pruebas de la necesidad de traslado para recibir prestaciones en otra

Fecha de firma: 31/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38767992#414304229#20240531085210464

localidad y teniendo en cuenta que la niña posee discapacidad. Agrega que la referencia del juez al amparo "Llanes, Ivana Valeria (por la representación invocada) c /OSPIM S/Amparo ley 16.986" no corresponde y solo revela otro incumplimiento de la obra social.

Cuestiona también el rechazo del pedido de cuidador domiciliario, ya que si bien en un proceso anterior se admitió dicha prestación, la demandada no cumple con la cobertura ordenada.

Le agravia la imposición del 30% de las costas a su parte y finalmente, cuestiona el llamado del juez a resolver los conflictos con la obra social en el marco de la buena fe.

IV- En atención a los agravios vertidos, es adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- Que, se debe tener presente que en el caso que nos ocupa está en juego el derecho a la salud, primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda la legislación positiva y que resulta de principal rango garantizado por la Constitución Nacional conforme se ha encargado de señalarlo la Corte Suprema en los autos "Imbrogno, Ricardo c/ IOS s/ Amparo" (Fallos 324:3076).

Asimismo, debe destacarse que se trata del derecho a la salud de una menor que, además de los de toda persona, es titular de derechos específicos indispensables para su formación, los cuales deben ser garantizados tanto por los adultos como por la sociedad global, pues tal es el sentido que informa a la Convención sobre los Derechos del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Niño, de raigambre constitucional (cfr. C.N.Apel.Com., sala B, 02/03/2006, "L., S. A. y otro c. Swiss Medical S.A.", D.J. 25/10/2006, p. 604).

Finalmente, también juegan en la especie las disposiciones tuitivas de las personas con discapacidad (ver Certificado Único de Discapacidad adjunto al promocional de demanda).

Debe recordarse que la ley 24.901 ha instituido un sistema de atención integral a favor de las personas con discapacidad para que sus beneficiarios alcancen el nivel psicofísico y social más adecuado y lograr así su integración y la recuperación de todas o la mayor parte posible de sus capacidades.

VI- a) Que, conforme surge de las constancias agregadas a la causa, no se encuentra controvertido que la menor K.R.C., de 13 años de edad, resulta afiliada a la Obra Social demandada y que padece retraso mental leve, disminución de agudeza visual, hipoacusia conductiva bilateral y trastornos rotulofemorales (ver certificado de discapacidad del 25/09/2023 y prescripciones médicas del Dr. Albano Román Retamar del 13/03/2024).

La amparista solicitó a OSPIM mediante carta documento del 20/02/2024 la cobertura integral de las prestaciones de CUIDADORA DOMICILIARIA y AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE para Kinesiología, Fonoaudiología y Psicopedagogía.

La obra social el 04/03/2024 rechazó las prestaciones de transporte y cuidador domiciliario, con el argumento de que ya le ha autorizado el módulo integral de rehabilitación, que incluye la cobertura de transporte especial para cubrir 1500 km., y verifica la existencia de cosa juzgada respecto de la prestación de cuidador domiciliario.

Fecha de firma: 31/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38767992#414304229#20240531085210464

b) Que, en lo que refiere a la solicitud de transporte especial, debe señalarse que el art. 13 de la ley 24.901, establece que cuando la persona con discapacidad se vea imposibilitada por diversas circunstancias de usufructuar el transporte público gratuito para trasladarse desde su domicilio hasta los establecimientos de educación o rehabilitación "tendrá derecho a requerir de su cobertura social un transporte especial, con el auxilio de terceros cuando fuere necesario".

De las constancias incorporadas a la causa se observan los certificados médicos suscriptos por el Dr. Albano Retamar, donde se requiere el traslado en transporte especial para la concurrencia de K.R.C. a las terapias de fonoaudiología, psicopedagogía y kinesiología desde la ciudad de Rosario del Tala hasta las ciudades de Concepción del Uruguay y Colón.

Por otra parte, la obra social comunica su negativa a brindar la cobertura, sin contemplar lo indicado por el médico tratante y las particularidades del caso.

En efecto, tal como se señaló precedentemente, el artículo 13 de la ley citada establece la posibilidad para las personas con discapacidad de requerir cobertura de un transporte especial en los casos en que se vean imposibilitados por diversas circunstancias de usufructuar del traslado gratuito en transportes colectivos.

De la documental incorporada se desprende que K.R.C. padece retraso mental no especificado, disminución de agudeza visual, hipoacusia conductiva bilateral y trastornos rotulofemorales; asimismo, que se trata de una niña de 13 años de edad, con discapacidad y que debe viajar diariamente grandes distancias para concurrir a las terapias. Todo ello evidencia la imposibilidad de la menor de utilizar el transporte público, por lo que la obra





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

social se encuentra legalmente obligada a cubrir el transporte especial solicitado, a fin de garantizarle el efectivo acceso a los servicios requeridos por su médico tratante para su rehabilitación.

Por lo expuesto, corresponde admitir el presente agravio y hacer lugar a la cobertura integral de TRANSPORTE especial para Kinesiología ida y vuelta desde Rosario del Tala a la ciudad de Colón, Fonoaudiología ida y vuelta a la ciudad de Rosario del Tala a la ciudad de Concepción del Uruguay, Psicopedagogía ida y vuelta de la ciudad de Rosario del Tala a Concepción del Uruguay, con una frecuencia todas de dos sesiones semanales u ocho mensuales según calendario.

c) Que, corresponde abordar el agravio de la parte actora referido a la prestación de cuidador domiciliario. El Juez a quo verifica la existencia de cosa juzgada, dado que en fecha 21/09/2022 dictó sentencia condenando a la demandada la cobertura integral de seis horas diarias de lunes a viernes de cuidadora domiciliaria (sentencia confirmada esta Cámara de Apelaciones en fecha 02/11/2022).

Sin embargo, de las constancias obrantes en "ACEVEDO, LORENA PAOLA (POR LA REPR. INVOCADA) c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA s/AMPARO LEY 16.986", Expte. N°3911/2022, surge que la prestación fue solicitada hasta el mes de diciembre de 2022.

Para que se configure la cosa juzgada debe acreditarse la concurrencia, en causa anterior, de los tres elementos esenciales -sujeto, objeto y causa-, que se haya dictado sentencia que se encuentre firme y que ella sea incompatible con el nuevo pronunciamiento. En este caso, la 'causa' que origina el presente reclamo encuentra sustento en un diferente certificado médico y una nueva solicitud prestacional por un período posterior.

Fecha de firma: 31/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38767992#414304229#20240531085210464

En el presente caso, se observa que ha sido debidamente prescripto por el profesional interviniente la necesidad de cuidador domiciliario, de lunes a domingo, por el término de seis horas diarias, 120 horas según calendario, para la menor en virtud de su diagnóstico (ver certificado médico de fecha 13/03/2024).

Como consecuencia, debe admitirse la prestación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 inc. d) de la ley 24.901 que contempla la asistencia domiciliaria, con el objeto de favorecer la vida autónoma de las personas con discapacidad.

En cuanto al monto a abonar en concepto de dicha prestación, cabe remarcar que la actora no adjuntó presupuesto alguno al efecto.

Sin perjuicio de lo expuesto, y a fin de evitar nuevas controversias en el trámite de ejecución de sentencia, corresponde señalar que este Tribunal, por mayoría de votos, ha dispuesto en reiteradas oportunidades que debe tomarse el valor mensual correspondiente a la categoría 4 determinada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para el trabajo en casas particulares (Ver causa "LOPEZ, MARIA DEL CARMEN EN REPRESENTACION DE SU MADRE T PAYERO CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 1772/2020/CA1, sentencia del 30/06/2020; entre muchas otras).

d) Que, en relación al agravio por la imposición de costas, se revoca la distribución de las mismas efectuada por el a quo ya que no se observan en el presente caso circunstancias que ameriten apartarse del principio general de la derrota establecido en los arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN.

Por lo expuesto, corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

parcialmente la sentencia del 29/04/2024 y ordenar a la Obra Social del Personal de la Industria Molinera (OSPIM) que brinde a la menor K.R.C, la cobertura integral del traslado en transporte especial para la concurrencia a las terapias de fonoaudiología, psicopedagogía y kinesiología desde la ciudad de Rosario del Tala hasta las ciudades de Concepción del Uruguay y Colón y la cobertura de seis (6) horas diarias de lunes a viernes de cuidadora domiciliaria.

VII- Que, corresponde imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida, conforme el art. 68, primer párrafo del CPCCN y arts. 14 y 17 de la ley 16.986.

VIII- Que, finalmente, se regulan honorarios a la letrada de la parte actora -Dra. Eliana Iris PELTZER-, en la cantidad de 6,8 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ (\$333.710); en virtud de lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Res. SGA 925/2024 de la CSJN-.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar parcialmente la sentencia del 29/04/2024 y ordenar a la Obra Social del Personal de la Industria Molinera (OSPIM) que brinde a la menor K.R.C, la cobertura integral del traslado en transporte especial para la concurrencia a las terapias de fonoaudiología, psicopedagogía y kinesiología desde la ciudad de Rosario del Tala hasta las ciudades de Concepción del Uruguay y Colón y la cobertura de seis (6) horas diarias de lunes a viernes de cuidadora domiciliaria, con los alcances fijados los considerandos.

Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (art. 68, primer párrafo del CPCCN y arts. 14 y 17 de la ley 16.986).

Fecha de firma: 31/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38767992#414304229#20240531085210464

Regular honorarios a la letrada de la parte actora, -Dra. Eliana Iris PELTZER-, en la cantidad de 6,8 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ (\$333.710); en virtud de lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Res. SGA 925/2024 de la CSJN-.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 31/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38767992#414304229#20240531085210464